

[MSign \(gov.md\)](#)

ÎNCHEIERE

18 mai 2021

mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani)

Instanța compusă din:

Președintele ședinței, judecătorul

Tudor Stambol

Grefier

Carmen Dichii

cu participarea:

Procurorului

Gheorghii Varvarici

Avocatului

Marcel Guțan

Condamnatului

Alexei Maceret

examinând în ședință de judecată publică cererea privind reabilitarea judecătorească a lui Maceret Alexei, -

c o n s t a t ă:

La data de 21 ianuarie 2021 în cadrul Judecătoriei procedura Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) a parvenit cererea lui Maceret Alexei privind reabilitatea judecătorească.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) din 15 februarie 2021, s-a dispus ca cererea condamnatului Maceret Alexei, cu privire la reabilitarea judecătorească a fost transmisă spre soluționare Judecătoriei Chișinău, (sediul Buiucani).

Cererea lui Maceret Alexei privind reabilitatea judecătorească, a parvenit în procedura Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) judecător Tudor Stambol la data de 10 martie 2021.

Avocatul Marcel Guțan în interesele lui Maceret Alexei în ședința de judecată a solicitat transmiterea prezentei cereri spre conexare la o altă cerere a lui Maceret Alexei care se află în procedura judecătorului Grigoraș Viorelia, pentru examinarea cererilor într-o singură procedură deoarece sunt aceleași solicitări.

Maceret Alexei a solicitat admiterea cererii avocatului și conexarea prezentului dosar la dosarul ce se află în judecare la Viorelia Grigoraș.

Procurorul Cornel Casian, în ședința de judecată a solicitat admiterea cererii avocatului.

Studiind materialele dosarului, audiind părțile pe marginea demersului înaintat, instanța consideră oportun de a respinge solicitarea privind transmiterea spre conexare a prezentei cereri la o altă cerere ce se află în procedura Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) judecător Grigoraș Viorelia.

În conformitate cu art. 42 alin. (1) Cod de procedură penală, *în caz de indivizibilitate sau de conexitate a cauzelor penale, judecarea în prima instanță, dacă are loc în același timp pentru toate faptele și pentru toți făptuitorii.*

Conform art. 42 alin. (3) pct. (2) Cod de procedură penală, *constituie conexitate a cauzelor penale, cazurile când două sau mai multe infracțiuni sînt săvîrșite de aceeași persoană în timp diferit ori în loc diferit.*

Potrivit art. 42 alin. (7) Cod de procedură penală, *conexarea cauzelor se admite de către instanța de judecată respectivă în cazul în care acțiunile incriminate nu necesită o încadrare juridică mai gravă, iar la cererea procurorului și în celelalte cazuri – pentru modificarea acuzării în sensul agravării.*

În conformitate cu art. 43 alin. (1) Cod de procedură penală, *conexarea cauzelor se face de către instanța căreia îi revine competența de judecată conform prevederilor art. 43 Cod de procedură penală.*

Urmează a fi menționat, faptul că, cererea nr. 1-21009689-12-21-21012021 (21-40/2021) privind reabilitarea judecătorească a lui Maceret Alexei a parvenit în instanța de judecată la data de 21 ianuarie 2021, iar cererea nr. 1-21025885-12-21-19022021-1 privind reabilitarea judecătorească a lui Maceret Alexei a parvenit în procedura Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) judecător Viorelia Grigoraș la data de 19 februarie 2021.

Reieșind din cele menționate se constată că cererea privind reabilitarea judecătorească a lui Maceret Alexei care se află în procedura judecătorului Tudor Stambol este prima parvenită în instanța de judecată, astfel aceasta nu poate fi transmisă spre conexare la cererea privind reabilitarea judecătorească a lui Maceret Alexei care se află în procedura judecătorului Viorelia Grigoraș, fiind a doua cerere parvenită în instanța de judecată.

Conducându-se de prevederilor art. art. 42, 43, 342 Cod de procedură penală, instanța de judecată, -

d i s p u n e:

Se respinge ca neîntemeiată solicitarea avocatului privind transmiterea spre conexare a cererii nr. 1-21009689-12-21-21012021 (21-40/2021) privind reabilitarea judecătorească a lui Maceret Alexei, la cererea nr. 1-21025885-12-21-19022021-1 privind reabilitarea judecătorească a lui Maceret Alexei, aflată pe rolul Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani), în procedura judecătorului Viorelia Grigoraș.

Încheierea separat nu se supune nici unei căi de atac, însă poate fi atacată o dată cu fondul cauzei.

**Președintele ședinței,
judecător**

**Copia corespunde cu originalul
Judecător**



Tudor Stambol

Tudor Stambol

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

18 мая 2021 года

муниципия Кишинэу

Кишиневский Суд (офис Буюкань)

В составе:

Председатель заседания, судья

Тудор Стамбол

Секретарь

Кармен Дикий

С участием прокурора

Георгия Варварич

Адвоката

Марчел Гуцан

Осужденного

Алексей МАЧЕРЕТ

рассматривая в ходе публичных слушаний ЗАЯВЛЕНИЕ О СУДЕБНОЙ

РЕАБИЛИТАЦИИ Алексея МАЧЕРЕТ суд,

установил:

21 января 2021 года в суде Кишинэу, офис Чокана поступила заявление Мачерет А о судебной реабилитации.

По определению Суда Кишинэу, офис Чокана от 15 февраля 2021 года решено что заявление осужденного Мачерет А о судебной реабилитации передать на рассмотрение Суду Кишинэу, офис Буюкань.

Заявление Мачерет А о судебной реабилитации поступила в процедуре суда Кишинэу (офис Буюкань) у судьи Тудор Стамбол 10 марта 2021 г.

Адвокат Марчел Гуцан в интересах Мачерет Алексея в судебном заседании просил передачу данного заявления к соединению к другому заявлению Мачерет А., которая находится в процессе рассмотрения у судьи Григораши Виорелия, для рассмотрения заявлений в одном процессе потому что являются идентичными заявлениями.

Мачерет Алексей согласился с заявлением адвоката относительно присоединения данного дела к делу что находится у судьи Григораши Виорелии.

Прокурор Корнел Касиан, в судебном заседании тоже ходатайствовал допущения заявления адвоката.

Рассмотрев материалы дела, заслушав стороны по поданного ходатайства, суд считает необходимым отклонить ходатайство о передаче к присоединению данного заявления к другому заявлению которая находится в процессе рассмотрения в Суде Кишинэу (офис Буюкань), судья Григораши Виорелия.

В соответствии со ст. 42 ч. (1) УПК, *при неделимости или объединении уголовных дел разбирательство в первой инстанции осуществляется одной и той же инстанцией, если проводится одновременно по всем совершенным деяниям и в отношении всех совершивших их лиц.*

Согласно той же, ст. 42. ч. (3) п. (2) УПК, объединению подлежат дела, когда деяния совершены в результате различных действий одним или несколькими лицами совместно в одно и то же время и в одном и том же месте.

И согласно ст. 42. ч. (7) УПК, объединение уголовных дел допускается соответствующей судебной инстанцией в случае, если инкриминируемые лицу деяния не требуют более тяжкого обвинения, а по требованию прокурора – и в остальных случаях, касающихся изменения обвинения в сторону его отягчения.

В соответствии со ст. 43 ч. (1) УПК, решение об объединении дел принимает в соответствии со статьей 42 инстанция, в компетенцию которой входит судебное разбирательство.

Следует отметить, то, что заявление с № 1-21009689-12-21-21012021 (21-40/2021) о судебной реабилитации Мачерет Алексея поступило в суде 21 января 2021 года а заявление с № 1-21025885-12-21-19022021-1 о судебной реабилитации Мачерет Алексея поступило в процедуру Суда Кишинэу (оф.) Буюкань, судья Виорелия Григораши 19 февраля 2021.

Исходя из вышеупомянутое установилось что заявление о судебной реабилитации Мачерет Алексея которая находится у судьи Тудор Стамбол является первой поступившей

в суд, поэтому это заявление не может быть передано к объединению к той, что находится на рассмотрении у судьи Виорелии Григорап, та будучи второй поступившей в судебной инстанции.

Руководствуясь положениями статьей 42, 43, 342 УПК, суд, -

Решает:

Отклоняется как необоснованной заявление адвоката о передачи к объединению заявления № 1-21009689-12-21-21012021 (21-40/2021) о судебной реабилитации Мачу Алексея к заявлению о том же - судебной реабилитации ~~Мачу Алексея~~ находящегося в процессе рассмотрения у судьи Виорелии Григорап того же суда гишинэ, Буюкань.

Определение не подлежит обжалованию, лишь только одновременно обжалован существо дела.

Председатель судебного заседания,
Судья

Переводчик Суда



Тудор Стамбол

Валериу ЧОБАНУ